

1500301-76.2020.8.26.0128

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Helen Komatsu

Comarca: Cardoso

Foro: Foro de Cardoso

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2178717/2020 - DEL.POL.MIRA ESTRELA, 8217441 - DEL.POL.MIRA ESTRELA, 64/20/607 - DEL.POL.MIRA ESTRELA, 54/20/605 - DEL.POL.MIRA ESTRELA, 2178717 - DEL.POL.MIRA ESTRELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Cardoso

Foro de Cardoso

Vara Única

Rua Urias de Paula e Silva, 1351, Cardoso-SP - cep 15570-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500301-76.2020.8.26.0128 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500301-76.2020.8.26.0128

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Portaria - 2178717/2020 - DEL.POL.MIRA ESTRELA, 8217441 - DEL.POL.MIRA ESTRELA, 64/20/607 - DEL.POL.MIRA ESTRELA, 54/20/605 - DEL.POL.MIRA ESTRELA, 2178717 - DEL.POL.MIRA ESTRELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TIAGO DA SILVA RODRIGUES

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juíza de Direito: Dra. Helen Komatsu

Vistos.

TIAGO DA SILVA RODRIGUES, qualificado nos autos, foi denunciado pelo Ministério Público como incurso no artigo 155, §1º (período noturno) e §4º, inc. I (rompimento de obstáculo), por três vezes, na forma do art. 71 do CP, sendo o primeiro fato na modalidade tentada, art. 14, inc. II, do CP, porque, no dia 11 de julho de 2020, por volta das 03h30min, no estabelecimento comercial denominado Panificadora "Mira Estrela", localizado na Praça Cândido Brasil Estrela, nº 535, centro, no município

de Mira Estrela e comarca de Cardoso, tentou subtrair, para si, mediante destruição de obstáculo, objetos e dinheiro guardados no interior do local, só não conseguindo consumir a conduta por circunstância alheia a sua vontade, já que não logrou romper a tranca da porta que dá acesso ao interior da padaria, objetos de propriedade da vítima José Rodrigues da Silva.

Nas mesmas circunstâncias de tempo, poucos minutos depois, no estabelecimento comercial denominado "Serv Festa Oliveira", localizado na Rua Dráuzio Medina Estrela, nº 647, centro, no município de Mira Estrela e comarca de Cardoso, TIAGO DA SILVA RODRIGUES, subtraiu, para si, mediante destruição de obstáculo, 1 (um) aparelho de telefone celular da marca Motorola Moto G5, de cor chumbo, avaliado em R\$899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), R\$50,00 (cinquenta reais) em cédulas e moedas, 14 (quatorze) isqueiros coloridos, avaliados no total de R\$ 84,00 (oitenta e quatro reais), conforme avaliação a fls. 62/68, objetos de propriedade da vítima Caroline dos Santos Cândido.

Ainda no mesmo dia, minutos mais tarde, no estabelecimento comercial denominado "Farmácia Bom Jesus", localizado na Praça Candido Brasil Estrela, nº 631, centro, no município de Mira Estrela e comarca de Cardoso, TIAGO DA SILVA RODRIGUES, subtraiu, para si, mediante destruição de obstáculo, R\$1.750,00 (um mil, setecentos e cinquenta reais) em dinheiro, fracionados em notas e moedas diversas, 1 (um) aparelho celular, marca Samsung, modelo J5, Imei nº 353109071195681, avaliado em R\$899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), 1 (um) aparelho celular da marca Samsung, modelo Gran Duos, cor cinza, Imei nº 355173055850537 e 355174055850535, avaliado em R\$899,00 (oitocentos e noventa e nove reais), 1 (um) carregador de aparelho celular, marca Samsung, branco, fio preto, avaliado em R\$30,00 (trinta reais) e 14 (quatorze) perfumes, da marca Chrysalis, de fragrâncias diversas, avaliados no total de R\$943,60 (novecentos e quarenta e três reais e sessenta centavos), conforme avaliação a fls. 62/68, objetos de propriedade da vítima Rodrigo Sagioneti.

A denúncia foi recebida em 30 de julho de 2021, conforme decisão de fls. 206/207. O acusado foi citado e intimado para apresentar resposta escrita (fls. 273), a qual se encontra às fls. 278/281.

Não havendo pressuposto para a absolvição sumária, o recebimento da denúncia foi mantido (fls. 282/283), designando-se audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que foram ouvidas as vítimas e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, sendo o acusado interrogado ao final.

Nada foi requerido na fase do art. 402 do CPP.

Em debates orais, o Ministério Público pugnou pela condenação do acusado nos termos da denúncia.

A Defesa pugnou pela absolvição do acusado por falta de provas, pois não há testemunhas dos fatos. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento das atenuantes da confissão e da menoridade relativa, em regime aberto, substituindo-se a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos.

É o relatório.

DECIDO.

As provas amealhadas nos autos, ao longo da dilação probatória, autorizam a procedência do pedido.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por meio dos boletins de ocorrência (fls. 03/05, 06/08, 16/18 e 19/20), do auto de exibição e apreensão (fls. 25/26), dos laudos periciais de fls. 44/61, 115/122 e 123/128, do laudo de avaliação de fls. 62/68 e do auto de entrega (fls. 69)

A autoria é certa.

Na fase policial, o acusado confessou a prática dos furtos. Detalhou que, no dia 10/07/2020, deslocou-se, com o auxílio de transporte público, da cidade de Macedônia até Mira Estrela/SP, já com o intuito de praticar furtos em estabelecimentos comerciais, aguardando até a madrugada para iniciar a empreitada criminosa. Assim, primeiramente tentou arrombar a porta de uma padaria existente nas proximidades da praça central, mas não logrou êxito. Foi então até um bar, local em que arrebentou a tranca da porta mediante a utilização de uma chave de fenda. Do aludido bar, subtraiu 2 celulares, um carregador de celular, vários isqueiros e

algumas moedas. Logo após, utilizando a mesma chave de fenda, estourou a tranca da porta de uma farmácia, a qual fica localizada ao lado do bar acima mencionado, adentrou ao estabelecimento e furtou vários perfumes e dois celulares, além de aproximadamente R\$ 1.750,00 do dinheiro que estava na caixa daquele estabelecimento. Afirmou que aguardou o dia amanhecer para retornar à cidade de Macedônia, outra vez com transporte público. Explicou que gastou parte do dinheiro com bebidas alcoólicas e drogas, sendo certo que alguns dos objetos furtados foram escondidos no Recinto de Exposições daquela cidade, o qual faz divisa com os fundos da sua casa. Quando do interrogatório, confessou a prática de vários atos infracionais análogos ao delito de furto. Acrescentou, por fim, que dispensou na via pública da cidade de Mira Estrela os materiais utilizados na empreitada criminosa (fls. 09/10). Em juízo, confessou os furtos consumados, dizendo que apenas olhou a padaria e como o cadeado era muito forte, percebeu que não havia a possibilidade de abrir o comércio, de modo que desistiu. Disse que ingressou nos comércios forçando as portas com uma chave de fenda, encontrando-se arrependido. Disse que praticou os furtos para o pagamento de dívida com entorpecente. A confissão do acusado encontra-se em consonância com os demais elementos de prova dos autos.

Com efeito, a vítima Rodrigo Sagioneti disse que quando chegou pela manhã deparou-se com a fechadura estourada e as folhas abertas e amaçadas, dando por falta de 10 perfumes e dinheiro que havia provenientes de recargas de celulares, de quase R\$ 2.000,00 em espécie e moedas, além de diversas mercadorias. Houve a captação das imagens e acionou a polícia. Um policial militar identificou o acusado. Cada perfume tinha uma média de R\$ 90,00. Apenas recuperou parte dos perfumes e o dinheiro ficou depositado nos autos.

A vítima José Rodrigues da Silva afirmou que, por volta das 04:00, sua esposa estava descendo para ir à padaria quando percebeu que havia um rapaz mexendo na porta. Após cerca de dois dias, ao verificar as imagens das câmeras de segurança, notou que o agente tentou abrir a porta da padaria, mas não conseguiu, pois seu cadeado era de aço. Tomou conhecimento ainda que o mesmo acusado praticou outro furto na farmácia.

A testemunha José Maria Gaspar Minto, policial civil, relatou que se tratou de três furtos, sendo dois consumados e um tentado na padaria, havendo imagens de câmera de segurança que captaram as imagens do acusado. Como este havia cometido dois atos infracionais junto ao Município de Macedônia no ano anterior, para lá se dirigiu e entrevistou o acusado, o qual confessou a autoria e indicou parte da res furtiva que se encontrava no fundo da residência, que é o campo de futebol de Macedônia, sendo um terreno anexo. No local havia dinheiro, que foi apreendido, em moedas, além de celulares e perfumes da farmácia. Quanto ao furto do Serv Festa, sabe que foi durante a noite. A vítima noticiou que, ao abrir o comércio, constatou a subtração de dinheiro e de dois aparelhos celulares. No local não havia câmeras de segurança e houve danos à fechadura. O réu confessou os furtos consumados e que apenas não conseguiu ingressar na padaria considerando que o cadeado era de boa qualidade.

Dessa forma, após regular instrução probatória restaram devidamente demonstrados os delitos de furto que foram imputados ao acusado na inicial acusatória.

Quanto aos delitos praticados nos estabelecimentos comerciais "Serv Festa Oliveira" (vítima Caroline dos Santos Cândido) e "Farmácia Bom Jesus" (vítima Rodrigo Sagioneti) não há maiores dificuldades, uma vez que fora confirmada a subtração da coisa alheia móvel, mediante rompimento de obstáculo, conforme se denota pelo conjunto probatório.

Por outro lado, no que concerne ao delito tentado em desfavor da vítima José Rodrigues da Silva, estabelecimento comercial "Panificadora Mira Estrela", mostra-se necessário o esclarecimento acerca do decreto condenatório, o que passo a expor. Na oportunidade, entendo que a conduta do réu não se tratou de mero ato preparativo, sem início da execução, motivo pelo qual deverá ser reprovada, senão vejamos.

A cogitação e a preparação restaram evidentes, considerando que o próprio réu confessou que estava na cidade de Mira Estrela unicamente para a prática de delitos

contra o patrimônio, bem como que, para obter êxito na empreitada criminosa, valeu-se de alicates e chave de fenda para romper os seus obstáculos.

A execução, do mesmo modo, pode ser configurada a partir da identificação atos que se direcionam diretamente à prática do crime, como se deu com a tentativa de em virtude da apreensão e constatação de que o acusado se esforçou para romper a fechadura da porta do estabelecimento, não obtendo êxito apenas por circunstâncias alheias à sua vontade, tornando, assim, punível a conduta praticada.

A qualificadora referente ao rompimento de obstáculo nos delitos consumados, da mesma maneira, encontra-se demonstrada por meio dos laudos periciais realizados nos estabelecimentos comerciais da vítima, os quais constatarem: i) estabelecimento comercial "Farmácia Bom Jesus": "porta lateral com vestígios de tentativa de arrombamento por meio do uso de instrumento possivelmente metálico"; "porta frontal arrombada com provável ação auxiliada por instrumento a guisa de alavanca, com vestígios de ação de fora para dentro, com amassamento da estrutura da porta na região próxima à fechada" (fls. 117). Além disso, as ações do réu foram flagradas pelas câmeras de segurança do local, conforme se denota pelo laudo de fls. 44/61; ii) estabelecimento comercial "Serv Festa Oliveira": "porta esquerda arrombada com provável ação auxiliada por instrumento a guisa de alavanca, com vestígios de ação de fora para dentro, com amassamento da estrutura da porta na região próxima à fechadura" (fls. 125).

Por fim, os crimes foram praticados durante o repouso noturno, de modo que se mostra imperiosa a incidência da causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal.

Fixada a responsabilidade do acusado, passo à dosimetria da pena.

Tendo em vista as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base de cada um dos delitos no mínimo legal, ou seja, em 2 anos de reclusão, além de 10 dias multa, em seu patamar mínimo unitário, pois o acusado não ostenta situação financeira abastada. Não se justifica o reconhecimento dos maus antecedentes, tendo em conta que as condenações constantes na FA e certidões de fls. 321/330 são posteriores à data do fato e não autorizam o acréscimo da pena-base a tal título. Na segunda fase, presentes as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, mas as penas não podem ser diminuídas, pois estabelecidas em seus patamares mínimos. Na terceira fase, presente a causa de aumento decorrente do repouso noturno, ficando as penas aumentadas em 1/3, obtendo-se 2 anos e 8 meses de reclusão, e 13 dias-multa. Por fim, apenas em relação ao primeiro delito de furto, em razão da tentativa, diminuo a pena em 2/3, ficando sua pena reduzida para 10 meses de reclusão e 4 dias-multa. Contudo, considerando que os delitos foram praticados em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal), eis que foram cometidos nas mesmas condições de lugar, tempo e maneira de execução, eleva-se a pena mais grave em um sexto, totalizando 3 anos, 1 mês e 15 dias. Nos termos do art. 72 do Código Penal, as penas de multa devem ser somadas, obtendo-se 30 dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena para o acusado é o aberto.

Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária de um salário mínimo a entidade a ser designada pelo juízo das execuções criminais e prestação de serviços à comunidade.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal a fim de CONDENAR o acusado TIAGO DA SILVA RODRIGUES, qualificado nos autos, ao cumprimento de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em seu patamar mínimo unitário, como incurso, por três vezes, nas penas do art. 155, §1º e §4º, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 71 do mesmo diploma legal. Presentes os requisitos legais, substituo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos consistentes em prestação pecuniária de um salário mínimo a entidade a ser designada pelo juízo das execuções criminais e prestação de serviços à comunidade.

Após o trânsito em julgado desta, expeça-se guia de recolhimento e certidão de honorários em favor da advogada nomeada, nos termos do convênio OAB/DPE.

Tendo em vista que o réu é beneficiário da justiça gratuita, ora concedida, fica dispensado do pagamento das custas processuais.

Providencie o necessário à restituição do dinheiro apreendido à vítima Rodrigo Sagioneti (fls. 70).
P.I.C.

Cardoso, 22 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA